

אפולו פאוור בע"מ

(**"החברה"**)

מתאר

על פי סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**) ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000 (**"תקנות פרטי מתאר"**);

להצעה של

עד 5,000,000 אופציות רשומות על שם, לא רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (**"האופציות"** ו- **"הבורסה"**, בהתאמה), המוצעות, ללא תמורה, והניתנות למימוש לעד 5,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (כפוף להתאמות) (**"מניות רגילות"**), בהתאם לתוכנית אופציות שאושרה על ידי דירקטוריון החברה בשנת 2017 ובהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך;

יחד עם

דוח הצעה פרטית מהותית

על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (**"תקנות הצעה פרטית"**) ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (**"תקנות הדוחות"**);

להצעה של

(א) 2,682,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 2,682,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות) במסגרת מתאר זה, ל- 105 עובדים של החברה או של חברת הבת סולארפינט בע"מ (**"סולארפינט"** או **"החברה הבת"**), שאינם דירקטורים ובהם 5 נושאי משרה שאינם דירקטורים; (ב) 124,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 124,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות) שלא במסגרת מתאר זה, ל- 4 יועצים (שאינם עובדים) של החברה או חברת הבת; ו- (ג) 450,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 450,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות), לשני דירקטורים שהינם עובדים (מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה הראשי של החברה) במסגרת מתאר זה, וכן 175,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 175,000 מניות רגילות, לשני דירקטורים נוספים שאינם עובדים, שלא במסגרת מתאר זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, אשר דוח לזימונה מפורסם במקביל למתאר זה, והכל כמפורט להלן.

אם יחול שינוי בתנאי האופציות, לרבות מחירן וכמותן, לעומת התנאים המפורטים במתאר זה, החברה תפרסם הודעה משלימה בדבר שינוי כאמור.

תאריך המתאר: 16 בפברואר, 2025

תוכן עניינים

פרק 1	3
1. מבוא	1
1.1 כללי	3
1.2 היתרים ואישורים	4
1.3 הענקת אופציות על פי המתאר	4
1.4 מחיר מימוש ותנאי הבשלה	5
1.5 סמכות רשות ניירות ערך	5
פרק 2	6
2. פרטי ההצעה וניירות הערך המוצעים	6
2.1 ניירות הערך המוצעים	6
2.2 ניירות הערך של החברה	6
2.3 נאמן ומיסוי	7
2.4 מסמך הענקה	8
2.5 אופן מימוש האופציות	8
2.6 אירוע חברה	8
2.7 ניהול תכנית האופציות	8
2.8 היעדר זכויות מיוחדות בהעסקה	9
2.9 הפיכת החברה לפרטית	9
2.10 התאמות	9
2.11 סיום יחסים	10
פרק 3	11
3. הזכויות הנלוות למניות החברה	11
פרק 4	12
4. פרטים נוספים לעניין ההצעה הפרטית שאינה מהותית וההצעה הפרטית המהותית	12
4.1 הניצעים	12
4.2 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא	12
4.3 השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישובו	15
4.4 פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה	15
4.5 בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם	15
4.6 מחיר ניירות הערך המוצעים	15
4.7 אישורים נדרשים	15
4.8 הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה	15
4.9 מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש	16
4.10 מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים	16
4.11 עיון במסמכים והפניה לדיווחי החברה	16
4.12 פרטי נציגי החברה לעניין הטיפול במתאר זה	16

פרק 1

1.	מבוא	
	1.1	כללי
1.1.1	הקצאת האופציות לניצעי המתאר ("הניצעים") תבוצע בהתאם להוראות סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך באמצעות מתאר זה ("המתאר") ובהתאם לתקנות פרטי מתאר, לתקנות הצעה פרטית ולתקנות הדוחות. דוח זה כולל בתוכו את המתאר ודוח הצעה פרטית מהותית. למען הנוחות בלבד, נכתב דוח זה במבנה של מתאר, כאשר בסופו יובאו פרטים נוספים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית. כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, חל האמור בדוח זה ביחד על כל הניצעים, דהיינו - הן הניצעים על פי המתאר והן הניצעים על פי דוח ההצעה הפרטית.	
1.1.2	ביום 16.02.2025 אישר דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול של החברה, כמפורט להלן) את הגשת מתאר זה המאפשר הענקה של עד 5,000,000 אופציות, לא סחירות וללא תמורה ("האופציות"), הניתנות למימוש, כל אחת, למניה רגילה אחת של החברה (כפוף להתאמות) ("המאגר")¹, מכח תכנית האופציות שאושרה בידי דירקטוריון החברה בשנת 2017 וכפי שתהיה בתוקף מעת לעת ("התכנית" או "תכנית האופציות"), אשר כוללת בין היתר את ההענקה במסגרת ההקצאה הנוכחית מכח המתאר (כהגדרתה בסעיף 1.1.3 להלן). במקרה בו תפקע זכאות ניצע לאופציות שהוענקו לו ולא מומשו, כולם או חלקם, אזי יוחזרו האופציות למאגר המשמש את החברה, ואשר ממנו תהיה רשאית החברה להעניק אופציות בהתאם להוראות התוכנית והמתאר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הענקת אופציות על פי המתאר והתוכנית תבוצע מעת לעת, בכפוף לקבלת אישור האורגנים הרלוונטיים בחברה ופרסום דיווחים כנדרש על פי דין. מטרת המתאר הנה לקדם את טובת החברה ויעדיה באמצעות מתן תמריצים ותגמול מנהלים ועובדים, על מנת לעודדם להמשיך ולעבוד בחברה או בחברות בשליטתה ובכדי שיהיה להם עניין בהצלחה ארוכת הטווח של החברה, בפיתוח עסקיה ובהשאת תוצאותיה.	
1.1.3	בנוסף, ביום 16.02.2025, אישר דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול ביום 16.02.2025), הקצאת 2,682,000 אופציות מכח תכנית האופציות, הניתנות למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד 2,682,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות), לעד 105 ניצעים שהינם עובדים בחברה או בחברה הבת ובהם 5 נושאי משרה שאינם דירקטורים, וכן 450,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 450,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות) לשני דירקטורים שהינם עובדים (מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה הראשי של החברה), במסגרת מתאר זה (יחד: "ההקצאה הנוכחית מכח מתאר זה"), וכן הקצאת 124,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 124,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות), ל-4 יועצים של החברה או חברת הבת (שאינם עובדים), וכן 175,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 175,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות) לשני דירקטורים נוספים שאינם עובדים, שלא במסגרת מתאר זה.	
1.1.4	הקצאת אופציות לניצעים תבוצע בהתאם להוראות סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך באמצעות מתאר זה ובהתאם לתקנות המתאר, תקנות הצעה פרטית ותקנות הדוחות.	
1.1.5	יובהר, כי כלל הניצעים על פי מתאר זה הינם או יהיו (לפי העניין) עובדים בחברה ו/או בחברה/ות קשורה/ות (קרי תאגיד הנשלט על ידי החברה) של החברה.	

¹ אין באמור במתאר זה וכמות האופציות נושא המאגר כדי לגרוע מזכות החברה להעניק אופציות או ניירות ערך המירים למניות החברה שלא במסגרת מתאר זה, בהתאם וכפוף להוראות הדין.

1.1.6 להסרת ספק מובהר, כי ככל שהדבר נוגע לנושאי משרה בחברה - מתאר זה אינו בא לגרוע מהוראות מדיניות התגמול של החברה, אשר תמשיך לחול על נושאי המשרה להם יוקצו ניירות ערך על פי מתאר זה.

1.2 היתרים ואישורים

הקצאת האופציות המוצעות על-פי מתאר זה כפופה לסמכות רשות ניירות ערך על פי סעיף 1.5 להלן ולקבלת האישורים המפורטים להלן:

1.2.1 אישורי האורגנים הרלוונטיים בחברה כנדרש על פי דין.

(א) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו ביום 16.02.2025 את פרסומו של מתאר זה.

(ב) ההקצאה הנוכחית מכח מתאר זה אושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 16.02.2025 והיא כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש שתנבענה בגין ההקצאה הנוכחית מכח מתאר זה. מיד בסמוך לפרסום מתאר זה, בכוונת החברה לפנות לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש הנ"ל.

1.2.2 הקצאות עתידיות מכח המתאר תהיינה כפופות לקבלת אישורי האורגנים הרלוונטיים בחברה, כנדרש על פי דין להקצאות תחת מתאר זה (ובכלל כך הן עשויות להיות כפופות להגדלת הונה הרשום של החברה כאמור בסעיף 2.2.2 להלן), ולאישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש בגין כל הקצאה אשר החברה תבקש לבצע מכח המתאר (אם לא ניתן אישור כזה קודם לכן).

אם יידרשו אישורים נוספים לשם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי מתאר זה, החברה תפעל להשגתם.

1.3 הענקת אופציות על פי המתאר

1.3.1 לא תוקצינה אופציות על פי מתאר זה, לבעל עניין (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) בחברה מכח החזקותיו בחברה, או לניצע שיהפוך להיות בעל עניין בחברה מכח החזקותיו כתוצאה מההקצאה.

1.3.2 התקופה להענקת אופציות על פי מתאר זה, תחל 14 ימי עסקים מיום הגשת המתאר² ותסתיים בתום 36 חודשים מיום פרסומו. החברה רשאית להקצות אופציות נוספות לניצעים, במועדים שונים ובכמויות שונות, בהתאם להוראות תכנית האופציות, ובכפוף לקבלת אישורים על פי דין. סמוך לאחר פרסום מתאר זה, תודיע החברה לניצעים בדבר פרסום זה, או תפעל בכל דרך אחרת המותרת על פי דין.

1.3.3 במקרה של ביצוע הקצאות על פי המתאר - החברה תמסור לכל ניצע העתק של מתאר זה, בצירוף הדוחות אליהם הוא מפנה במקום עבודתו של הניצע, או תפעל בכל דרך אחרת המותרת על פי דין.

² אם רשות ניירות ערך תורה על תיקון מתאר זה, מועד הקצאת אופציות על פי מתאר זה עשוי להידחות, על פי הנחיותיה, עד לאחר חלוף 14 ימי עסקים מיום הגשת המתאר המתוקן. ראו סעיף 1.5 למתאר זה.

1.4.1 מחיר המימוש ותנאי ההבשלה של אופציות שתוענקנה בהקצאות עתידיות מכח המתאר, ייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה במועד ההקצאה (ביחס לנושאי במשרה - בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה אשר תהיה בתוקף באותה עת).

1.4.2 מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise)³:

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה מוכרת או במערכת שוק לאומי, ובכלל זה בבורסה, תהיה נתונה לניצעים הזכות לממש את כתבי האופציה (במועד הבשלתם) על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise) באופן שבפועל הניצעים לא ישלמו לחברה את מחיר המימוש, אלא יוקצו להם מניות בכמות שתשקף את מרכיב ההטבה הגלום באותם כתבי אופציה שימומשו ("מניות המימוש" ו- "מנגנון cashless"), כאשר החברה תראה את מניות המימוש כמונפקות ונפרעות במלואן. מובהר, כי הניצעים יהיו זכאים לבחור בין מימוש כתבי האופציה על פי מנגנון לזה לבין מימושם בדרך המימוש הרגילה, ביחס לכל כמות כתבי אופציה שהבשילה, כולה או חלקה. מספר המניות אשר ניתנות להקצאה לניצעים על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

Y = מספר כתבי האופציה הניתנים למימוש, אשר מועד הבשלתם הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בתכנית האופציות.

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש לכתב אופציה, כפוף להתאמות כאמור בסעיף 2.10 להלן.

N = הערך הנקוב של המניה (למועד הדוח, מניות החברה הינן ללא ערך נקוב).

"שווי שוק" - לעניין מנגנון cashless, יהיה מחיר הסגירה של המניה כפי שידווח בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם למועד הקובע, כפי שדווח על פי כל מקור אשר ייבחר על ידי הדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו.

1.5 סמכות רשות ניירות ערך

1.5.1 רשות ניירות ערך, לרבות עובד שהסמיכה לכך, רשאית בתוך 14 ימי עסקים ממועד הגשת המתאר, להורות לחברה לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע למתאר וכן להורות לחברה על תיקון המתאר בתוך מועד שתקבע.

1.5.2 במקרה בו תורה רשות ניירות ערך על תיקון המתאר, רשאית הרשות להורות על דחיית המועד להתחלת התקופה להקצאת ניירות הערך המוצעים על פי המתאר, למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 14 ימי עסקים מיום פרסום תיקון המתאר.

³ אישור החלטת מיסוי בנושא זה הומצאה לחברה ביום 19.3.2018.

פרק 2

2. פרטי ההצעה וניירות הערך המוצעים

2.1 ניירות הערך המוצעים

2.1.1 במסגרת המתאר ניתן להציע עד 5,000,000 אופציות רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר, המבשילות על פני זמן, והניתנות למימוש למניות רגילות.

כמות האופציות שתוקצה לכל ניצע ואשר תמומש בהתאם להוראות מתאר זה, תמומש בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות וכמפורט להלן.

מתוך הכמות הנ"ל, 3,132,000 אופציות יוקצו במסגרת ההקצאה הנוכחית מכח המתאר כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל. במקרה בו חלק מהאופציות לא יוקצו בפועל (לדוגמה עקב סיום העסקת הניצע טרם הקצאתן) או שלאחר הקצאתן תפקע זכאות הניצע לאופציות שהוענקו לו ולא מומשו, כולם או חלקם, אזי יוחזרו כתבי האופציה למאגר המשמש את החברה, ואשר ממנו תהיה רשאית החברה להעניק כתבי אופציה בהתאם להוראות התוכנית והמתאר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.1.2 מספר המניות הרגילות אשר ינבעו כתוצאה ממימוש מלוא כמות האופציות הניתנות להצעה על פי מתאר זה הוא 5,000,000 מניות, אשר נכון למועד מתאר זה, יהוו מיד לאחר מימושן כ- 7.80% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה⁴.

2.1.3 מספר המניות הרגילות אשר ינבעו כתוצאה ממימוש מלוא כמות האופציות המוקצים בהקצאה הנוכחית מכח המתאר הוא 3,132,000 מניות, אשר נכון למועד מתאר זה, יהוו מיד לאחר המימוש כ- 4.66% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 4.10% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא⁵.

2.1.4 האופציות המוצעות על פי מתאר זה אינן רשומות למסחר בבורסה כלשהי. מניות המימוש, אם וככל שיוקצו, ירשמו למסחר בבורסה ויוקצו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, או חברה אחרת שתשמש כחברה לרישומים לניירות הערך של החברה באותה עת.

2.1.5 מועד ההקצאה ייחשב המאוחר מבין: (א) המועד בו אישר דירקטוריון החברה (או ועדה שהסמיק לצורך כך לביצוע ההקצאה) את ההקצאה ו- (ב) מועד החלטת אורגן אחר שאישורו נדרש לצורך כך לעניין ההקצאה לאותו ניצע, אלא אם החברה החליטה אחרת ו/או אם נקבע אחרת בהסכם ההענקה ("מועד ההקצאה").

2.2 ניירות הערך של החברה

2.2.1 נכון ליום הגשת מתאר זה, מניות החברה רשומות למסחר בבורסה. המניות אשר תוקצינה לניצעים בעת מימוש ניירות הערך המוצעים, תוקצינה באמצעות הנפקת מניות על ידי החברה.

⁴ נכון למועד פרסום מתאר זה, הונה המונפק של החברה מורכב מ- 64,073,313 מניות רגילות.
⁵ נכון למועד פרסום מתאר זה, בחברה 8,797,367 ניירות ערך הניתנים למימוש ל- 8,858,740 מניות רגילות של החברה.

2.2.2 החברה תדאג כי בהונה הרשום תהיינה מספיק מניות רגילות לשם העברתן בעת מימוש האופציות. הונה הרשום של החברה נכון ליום הגשת המתאר עומד על 25,000,000,000 מניות רגילות, ובהונה המונפק של החברה קיימות 64,073,313 מניות רגילות. בהתאם, ובשים לב לכמות האופציות שהוקצו על ידי החברה עובר לפרסום המתאר ואשר טרם פקעו וטרם מומשו, בהונה הרשום של החברה קיים די מניות לצורך ביצוע ההקצאה הנוכחית מכח המתאר ולביצוע הקצאות עתידיות של אופציות מכח המתאר.

2.3 נאמן ומיסוי

2.3.1 אופציות שיוצעו מכח מתאר זה לניצעים תושבי ישראל, וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי אי.בי.אי ניהול נאמנויות בע"מ (או נאמן אחר שיבוא במקומו בהתאם לתכנית האופציות) ("הנאמן") בעבור הניצעים, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה").

2.3.2 כל כתב אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש כתב אופציה, וכן כל זכות מכחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצעים, לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת כתבי האופציה אצל הנאמן בעבור הניצעים, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצעים. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לכתבי האופציה.

2.3.3 לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותם כתבי אופציה או המניות המיוחסות לניצעים, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצעים שילמו כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החופה על פי פקודת מס הכנסה.

2.3.4 כפוף לתנאי התכנית ופקודת מס הכנסה, הניצעים לא יוכלו לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את כתבי האופציה או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגינן) לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצעים, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הם יישאו לבדם.

2.3.5 על הניצעים לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים ממנה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.

2.3.6 כל השלכות המס החלות על פי כל דין על ניצע בגין הקצאות או החזקת כתבי האופציה המוקצים, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש (או ניירות ערך אחרים שיוקצו על פי תכנית האופציות) על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצעים. החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצעים ישפו את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ופוטרים אותם מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצעים.

2.3.7 על אופציות שיוצעו מכח מתאר זה לניצעים שהינם תושבי חוץ, ככל שיוצעו, יחולו דיני המס הרלוונטיים לאותם ניצעים.

2.4 מסמך הענקה

2.4.1 במסמך ההענקה אשר תנפיק החברה לניצע, יפורטו, בין השאר, כמות האופציות המוענקות לניצע, מועדי ההבשלה שלהן, וכל תנאי אחר שהחברה תמצא לנכון לכלול בו בקשר לניצע ספציפי, בהתאם למתאר, לתכנית האופציות ולדיני המס.

2.4.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ניצע אשר יוענקו לו אופציות לפי התכנית, יידרש לחתום כתנאי להענקתן על מסמך הענקה.

2.5 אופן מימוש האופציות

ניצע אשר יבקש לממש למניות אופציות שהבשילו והן ניתנות למימוש בהתאם לתנאיהן, יגיש בקשה באופן הקבוע בהסכם ההענקה בה יפורטו, בין היתר, מספר האופציות שהניצע מבקש לממש ויצורף אליה תשלום מחיר המימוש.

הודעה כאמור תימסר בכתב למשרדי החברה ו/או למשרדי הנאמן ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית. החברה תמסור לחברה לרישומים של החברה תעודת מניה בקשר עם כתבי האופציה שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה לחשבון הנאמן ו/או לחשבון הניצעים, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש, בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל, כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחר כלשהו.

כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצעים בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו להם זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר התאריך האמור.

2.6 אירוע חברה

מובהר, כי לא תבוצע המרה של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

2.7 ניהול תכנית האופציות

2.7.1 התכנית תנוהל ותפוקח על ידי הדירקטוריון, כאשר בכפוף לכל דין, הדירקטוריון יהיה רשאי להאציל את הסמכויות המוקנות לו בהתאם לתכנית לוועדה ("מנהל התכנית").

2.7.2 בכפוף להוראות הדין ולהוראות מדיניות התגמול, למנהל התכנית יהא שיקול דעת מלא בין היתר בכל הנוגע לכל הפרמטרים הדרושים על מנת להוציא את התכנית אל הפועל וכן את הסמכות המלאה לפרש את הוראות התכנית או איזו מהן וכן את הוראות הסכמי ההענקה אשר יוענקו מכוחה.

2.8 היעדר זכויות מיוחדות בהעסקה

יובהר כי אין בתכנית האופציות או בעצם הענקת האופציות כל התחייבות, ישירה או עקיפה, של החברה או חברה בת שלה להעסיק ו/או להתקשר עם כל ניצע על פי התכנית, כעובד או כנושא משרה, לפי העניין. כמו כן, אין בתכנית משום צמצום זכותה של החברה או של חברה בת לסיים את ההתקשרות עם ניצע המועסק ישירות על ידיהן בכל עת, על פי שיקול דעתן הבלעדי ואין לראות בהענקת ניירות הערך מכח התכנית, משום הענקת זכות כלשהי לניצעים בדבר המשך התקשרותם עם החברה, או עם חברה בת שלה.

2.9 הפיכת החברה לפרטית

בהתאם להוראות התכנית, אשר חלות על כל כתבי האופציה הלא סחירים שהוענקו ויוענקו לעובדים, נושאי משרה ויועצים מכוחה, במקרה שמניות החברה יחדלו מלהיסחר בבורסה, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של הצעת רכש מלאה, דירקטוריון החברה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע אילו הוראות יחולו ביחס לאופציות שטרם הבשילו (לרבות האצת תקופת ההבשלה ביחס לאופציות אלו), וכן להחליט אילו זכויות צמודות לאופציות שהבשילו.

2.10 התאמות

2.10.1 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה ("התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהוענקו אך טרם מומשו, שהניצעים יהיו זכאים להן עם מימוש כתבי האופציה, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצעים היו זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימשו את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מהמחיר המינימאלי למניה הקובע בהנחיות הבורסה.

2.10.2 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות שתנבענה מההמרה של כתבי האופציה המוצעים לניצע יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.10.3 התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ערך נקוב בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר ("רה ארגון"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שייווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

- א. מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.
- ב. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ערך נקוב בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

- ג. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.
- ד. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.
- ה. מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל מתאריך המימוש, והן תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך נקוב שבהן החברה.

2.10.4 התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה, כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערכן הנקוב של מניות החברה באותה עת ("מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" - סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

2.11 סיום יחסים

2.11.1 הודעה לניצוץ, לפי העניין, בדבר סיום יחסי עבודה או מתן שירותים תיחשב כסיום יחסים ("סיום היחסים").

2.11.2 החל ממועד סיום היחסים כל כתבי האופציה אשר הוקצו לניצוץ ואשר במועד זה הניצוץ לא רשאי לממשם בהתאם לתנאי גיבוש הזכאות, יפקעו מיידית.

2.11.3 במועד מאוחר ממועד סיום היחסים הניצוץ יהיה רשאי לממש אך ורק כתבי אופציה אשר התגבשה זכאותו בגינם במועד סיום היחסים, בכפוף למפורט להלן:

א. במקרה של סיום היחסים ללא "סיבה": תהיה לניצוץ זכות לממש את כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 90 יום לאחר סיום היחסים.

ב. במקרה של סיום היחסים בשל מוות של הניצוץ, תהיה ליורשיו החוקיים של הניצוץ זכות לממש את כתבי האופציה שהניצוץ היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים. העברת מניות ליורשי הניצוץ תהיה כפופה למנגנונים הקבועים בתכנית האופציות. במקרה של סיום היחסים בשל נכות של הניצוץ, תהיה לניצוץ זכות לממש את כתבי האופציה שהניצוץ היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 6 חודשים ממועד סיום היחסים.

2.11.4 במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "סיבה", אזי כתבי האופציה המוקצים יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצוץ במועד סיום היחסים היה זכאי לממש חלק מכתבי האופציה המוקצים ובין אם לאו), ומניות אשר קיבל הניצוץ כתוצאה ממימוש כתבי האופציה תחולטנה על ידי החברה, בכפוף להוראת הדין, בתמורה למחיר ששולם על ידי הניצוץ בגינן.

פרק 3

הזכויות הנלוות למניות החברה

3.

מניות המימוש נשוא האופציות תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויות למניות הקיימות בהון החברה, לכל דבר ועניין.

הזכויות הצמודות למניות החברה קבועות בהוראות תקנון החברה כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 2.11.2017 (מס' אסמכתא 096376-01-2017) ("התקנון"). ראו גם פרק ג' לתשקיף המדף של החברה (פורסם ביום 30.8.2023, מס' אסמכתא 100449-01-2023 ונכלל בזאת על דרך ההפניה). האמור אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא והמחייב של התקנון.

פרק 4

4.

פרטים נוספים לעניין ההצעה הפרטית המהותית

מעבר להוראות הכלליות המפורטות לעיל, חלות ביחס להקצאה הנוכחית מכח המתאר וביחס להקצאת האופציות ל- 4 היועצים ושני הדירקטורים שאינם עובדים שלא מכח המתאר, ההוראות הספציפיות הבאות, כאשר במקרה של סתירה יגברו ההוראות שלהלן:

4.1 הנצעים⁶:

שם הניצע	תפקיד	כמות כתבי האופציה המוצעים
יום טוב סמיה	יו"ר דירקטוריון	100,000
עודד רוזנברג	מנכ"ל ודירקטור	225,000
ערן מימון	CTO ו- דירקטור	225,000
רפאל קסטן	דירקטור	75,000
רם בר גיל	סמנכ"ל כספים	175,000
רוני צוקרמן	סמנכ"לית שיווק ומכירות	175,000
רמון אלבלק	סמנכ"ל מחקר ופיתוח	175,000
אלעד שרעבי	סמנכ"ל תפעול	175,000
מיכל דגן	סמנכ"ל משאבי אנוש	175,000
4 יועצים שאינם נושאי משרה		124,000
100 עובדים שאינם נושאי משרה		1,807,000

4.2 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק

והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

4.2.1 מחיר המימוש של 2,682,000 כתבי אופציה בהצעה הפרטית מהותית לכל הניצעים שאינם דירקטורים הינו 4.38 ש"ח (הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שלפני החלטת הדירקטוריון בתוספת 15% ו- (ב) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום הנ"ל בתוספת 15%).

מחיר המימוש של יתר כתבי האופציה בהצעה הפרטית מהותית לניצעים שהינם דירקטורים, יהא הגבוה מבין: (א) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום 23.03.2025 (מועד האסיפה הכללית שתזומן לאישור ההצעה הפרטית המהותית לדירקטורים), בתוספת 15%, (ב) מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שלפני החלטת הדירקטוריון (380.8 אג') בתוספת 15%, ו- (ג) מחיר הסגירה של מניית החברה במועד האסיפה הכללית (23.03.2025) בתוספת 15%.

תקופת המימוש של כל כתב אופציה תהא 48 חודשים ממועד ההבשלה של כתב האופציה, במסגרתה ניתן יהיה לממש כל כתב אופציה למניה אחת של החברה (כפוף להתאמות).

4.2.2 סך כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה בהצעה הפרטית המהותית, בהנחה של מימוש מלא של כל כתבי האופציה, נכון למועד דוח זה, הינו כ- 5.08% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 4.49% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, בדילול מלא.

⁶ בין הניצעים (למעט 4 היועצים וה"ה יום טוב סמיה ורפאל קסטן) לבין החברה ו/או חברת הבת מתקיימים יחסי עובד מעביד.

4.2.3 להלן פירוט בדבר השיעור באחוזים שמהווים ניירות הערך המוצעים מההון המונפק והנפרע:

לאחר ההצעה הפרטית					ערב ההצעה הפרטית				המחזיקים במניות החברה	
שיעור בהון ובהצבעה בהנחה כי רק הניצעים יממשו את האופציות החדשות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות (קיימות וחדשות)	כמות מניות*	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות (קיימות)	כמות מניות*	שם	סיווג
0.67%	0.57%	0.34%	233,383	220,804	0.49%	0.34%	133,383	220,804	יום טוב סמיה	ניצעים
2.53%	2.14%	1.32%	863,789	844,961	2.05%	1.32%	638,789	844,961	עודד רוזנברג	
2.48%	2.09%	1.26%	863,789	807,129	2.00%	1.26%	638,789	807,129	ערן מימון	
0.24%	0.20%	0.03%	142,000	19,471	0.12%	0.03%	67,000	19,471	רפאל קסטן	
0.71%	0.60%	0.00%	475,000	3,000	0.42%	0.00%	300,000	3,000	רם בר גיל	
0.70%	0.60%	0.00%	475,000	0	0.41%	0.00%	300,000	0	רוני צוקרמן	
0.80%	0.68%	0.00%	541,333	0	0.51%	0.00%	366,333	0	רמון אלבלק	
0.88%	0.74%	0.12%	512,599	78,854	0.58%	0.12%	337,599	78,854	אלעד שרעבי	
0.75%	0.63%	0.11%	432,940	72,554	0.46%	0.11%	257,940	72,554	מיכל דגן	
0.45%	0.38%	0.13%	219,881	81,386	0.24%	0.13%	95,881	81,386	4 יחידים שאינם עובדים/ נושאי משרה	
5.22%	4.42%	0.30%	3,330,826	192,418	2.36%	0.30%	1,523,826	192,418	100 עובדים שאינם נושאי משרה	
55.16%	46.67%	55.14%	1,907,125	35,329,538	51.06%	55.14%	1,907,125	35,329,538	וסטאר החזקות	בעלי עניין (מעבר לדירקטורים הנ"ל)
4.32%	3.65%	4.22%	211,750	2,704,259	4.00%	4.22%	211,750	2,704,259	ישי מור	
0.00%	0.00%	0.00%	0	453	0.00%	0.00%	0	453	הילל מור	
1.20%	1.02%	0.92%	220,000	590,154	1.11%	0.92%	220,000	590,154	יוסף שבח מור	
0.10%	0.08%	0.00%	66,383	0	0.09%	0.00%	66,383	0	ורד רוז אביו	
0.11%	0.09%	0.01%	66,383	6,477	0.10%	0.01%	66,383	6,477	זיו ארז	
0.10%	0.08%	0.00%	66,383	0	0.09%	0.00%	66,383	0	ליאור וידר	
0.11%	0.09%	0.11%	0	73,361	0.10%	0.11%	0	73,361	אקסלס השקעות קסם קרנות נאמנות	
8.37%	7.08%	8.45%	231,550	5,417,178	7.75%	8.45%	231,550	5,417,178	ישראל - הפניקס עמיתים	
15.11%	28.19%	27.52%	1,368,253	17,631,316	26.06%	27.52%	1,368,253	17,631,316	יתר בעלי המניות	

(*) ביחס לגופים מוסדיים - נכון ליום 31.12.2024.

4.2.4 כתבי האופציה יוקצו לניצעים לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש על פי דין ביחס לניצעים שהינם מנכ"ל/דירקטורים וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש של כתבי האופציה. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה על שם החברה לרישומים והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

4.2.5 תנאים נוספים :

(א) "תקופת המימוש" :

כל יום עסקים, החל מתאריך הבשלת כתבי האופציה למשך 48 חודשים ("תום תקופת המימוש"). כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תכנית האופציות, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן. כתבי האופציה יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין : (1) תום תקופת המימוש, או (2) מועד סיום יחסים כמפורט בסעיף 2.11 לעיל או (3) מועד הפקיעה של תכנית האופציות ("מועד הפקיעה").

(ב) "תקופת הבשלה" :

(1) ביחס לכל הניצעים למעט הדירקטורים : כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל מיום 16.02.2025 (מועד החלטת הדירקטוריון) (בס"ק זה : "מועד ההענקה"). ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך כתבי האופציה המוקצים. הבשלת כתבי האופציה בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

(2) ביחס לדירקטורים (יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, ערן מימון ורפאל קסטן) : כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל מיום 23.03.2025 (מועד האסיפה הכללית שתזמן לאישור ההצעה לדירקטורים) (בס"ק זה : "מועד ההענקה"). ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך כתבי האופציה המוקצים. הבשלת כתבי האופציה בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

(ג) לפרטים נוספים, לרבות לעניין מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise), התאמות, סיום יחסים ומיסוי, ראו פרקים 1 - 3 לעיל.

- 4.3** השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישובו
- 4.3.1 השווי ההוגן של כל אחד מכתבי האופציה עומד למועד הדוח על סך של כ- 3.12 ש"ח לכל כתב אופציה בהתבסס על מחיר מימוש בסך 4.38 ש"ח (מחיר מניית החברה ביום המסחר הקודם לאישור דירקטוריון החברה בתוספת 15%).
- 4.3.2 בהתאם למודל בלק אנד שולס ועל פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של כתבי אופציה, הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים הינו 312.11 אגורות עבור כל כתב אופציה, תחת ההנחות הבאות: תוספת מימוש בגובה 4.38 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן שנתית בשיעור 110.62%, שער נעילה מתואם של מניית החברה בבורסה ביום 13.02.2025 (3.81 ש"ח), תקופת מימוש ממוצעת של 68 חודשים ושיעור שנתי של ריבית חסרת סיכון של 4.2%.
- 4.4** פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה
- האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה.
- 4.5** בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם
- למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו ענין אישי בתמורה, למעט ניצעים שהינם נושאי משרה בחברה.
- 4.6** מחיר ניירות הערך המוצעים
- כתבי האופציה המוצעים אינם רשומים למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של כתבי האופציה המוצעים. השווי הכלכלי התיאורטי של כתבי האופציה פורט לעיל.
- שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 13.02.2025 (יום המסחר האחרון הקודם למועד החלטת הדירקטוריון) היה 380.8 אג'.
- 4.7** אישורים נדרשים
- הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת האישורים שלהלן ותבוצע בסמוך לאחר קבלתם:
- (א) ביחס להענקת האופציות לה"ה יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, ערן מימון ורפאל קסטן - קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.
- (ב) קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות נשוא דוח זה.
- בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.
- 4.8** הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה
- למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח אין בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כל הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

4.9 מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש

על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.

בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות בכתבי האופציה ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שחל על הניצע.

4.10 מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

ניירות הערך המוצעים יוקצו, בסמוך לאחר ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

4.11 עיון במסמכים והפניה לדיווחי החברה

פרטים נוספים אודות החברה ניתן למצוא בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (פורסם ביום 27.3.2024 (מס' אסמכתא 032553-01-2024) ונכלל בזאת על דרך ההפניה) ("הדוח השנתי"), בדוח התקופתי לרבעון השלישי לשנת 2024 (פורסם ביום 27.11.2024 (מס' אסמכתא 619244-01-2024) ונכלל בזאת על דרך ההפניה ("הדוח הרבעוני") וכן בדיווחים במיידים שפורסמו לאחר פרסום הדוח הרבעוני.

לפרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות ביחס לתגמול הכולל שניתן לה"ה יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, ערן מימון ורפאל קסטן, ראו את הגילוי הניתן מכח "תקנה 21" בפרק ד' לדוח השנתי.

ניתן לעיין במסמכים האמורים לעיל באתר רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il; באתר הבורסה, שכתובתו: maya.tase.co.il; ובמשרד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל אביב בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5670800.

4.12 פרטי נציגי החברה לעניין הטיפול במתאר זה

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עו"ד אמיר עסלי ממשרד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל אביב (טלפון: 03-5670800, פקס: 03-5660974).

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

נחתם על ידי החברה באמצעות:

שם: עודד רוזנברג;

תפקיד: מנכ"ל ודירקטור

תאריך: 16 בפברואר, 2025